

保险产品进行退保并扣划现金价值。被保险人或者受益人作为异议申请人提出异议，申请复效保险的，则应严格审核是否符合必要权益保护标准以及是否符合比例原则。一方面，如果该保险确实为保障老年人或者未成年人人身健康权益的保险产品，不具备财产属性或者以人身属性为主导，具备部分财产属性的，则应该对保单进行复效。另一方面，如果该保险产品虽然具备较多的现金价值，但是该保险产品不予复效，长远而言，会对受益人或被保险人的个人权益造成重大的损害，不符合比例原则，则应该按照善意执行的理念，在依法保障胜诉当事人合法权益同时，最大限度减少对被执行人权益影响，对该保单进行复效，给予受益人或者被保险人一定的保障。

编写人：北京市丰台区人民法院 杨程硕

不予执行公证债权文书事由的认定

——某某集团(深圳)公司申请不予执行公证债权文书案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2022)粤03执异151号执行裁定书

2. 案由：不予执行公证债权文书

3. 当事人

申请人(被执行人):某某集团(深圳)公司

被申请人(申请执行人):某某信托公司

被执行人:深圳某公司

【基本案情】

某某信托公司与某某集团(深圳)公司及深圳某公司曾有项目合作和经济往来,为明确双方之间的债权债务关系,2020年某某信托公司作为债权人与作为债务人的某某集团(深圳)公司经协商一致,达成债权债务确认协议。该协议对双方间的债务金额、债务履行期限、债务履行方式、债务担保、法律适用及争议解决、强制执行公证、协议生效等内容进行了具体约定。某某信托公司、某某集团(深圳)公司向北京市某公证处申请办理该《债权债务确认协议》协议书公证。北京市某公证处受理后,指派了承办公证员。随后,北京市某公证处指派该处工作人员即公证员助理张某某一人,于2020年6月5日前往某某集团(深圳)公司位于深圳市的办公地点,办理了相关事务:实人核验某某集团(深圳)公司委托代理人,并形成《公证IDC 核验报告》;向某某集团(深圳)公司告知强制执行公证的程序法律后果,并由某某集团(深圳)公司签署《公证当事人权利义务告知书》;让某某集团(深圳)公司签署公证申请表;让某某集团(深圳)公司签署《确认函》,确认使用公章和手签章(或人名章)签署合同的效力等,并提供公司法定代表人签章样本;询问当事人某某集团(深圳)公司;对某某集团(深圳)公司委托代理人就申请公证的意思表示、债权金额、期限、利率等约定、款项用途、公证的具体事项及之后出具执行证书事项等进行谈话,并形成了《谈话笔录》,笔录上某某集团(深圳)公司委托代理人签名、某某集团(深圳)公司盖章,无其他人签名或盖章;当面亲见在《债权债务确认协议》上加盖某某集团(深圳)公司公章和法定代表人印章;现场拍照、录像等。2020年6月8日,北京市某公证处出具公证书,承办公证员在公证书上署名。后因某某集团(深圳)公司、深圳某公司未向某某信托公司履行相应的付款义务,申请执行人某某信托公司于2021年11月26日向北京市某公证处申请出具执行证书。申请执行人某某信托公司依据公证书、执行证书等,向深圳中院申请强制执行被执行人某某集团(深圳)公司、深圳某公司,法院予以立案执行。执行过程中,被执行人某某集团(深圳)公司向深圳中院申请不予执行公证债权文书。

【案件焦点】

申请人某某集团(深圳)公司申请不予执行公证债权文书是否符合法律规定。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：本案涉及对公证的审查范围及所涉公证是否严重违反法定公证程序的问题。对于司法审查的具体标准，即表现为要判定所涉公证是否严重违反法定公证程序问题。《中华人民共和国公证法》及司法部发布的《公证程序规则》对该问题有明确规定，应依照《中华人民共和国公证法》和该规则规定的程序办理公证业务。根据《中华人民共和国公证法》第二十九条规定，公证机构对申请公证的事项以及当事人提供的证明材料，按照有关办证规则需要核实或者对其有疑义的，应当进行核实，或者委托异地公证机构代为核实，有关单位或者个人应当依法予以协助。《公证程序规则》第二十七条对核实的方式作出了具体规定。核实公证事项以及证明材料，是公证机构的职责，但必须依照《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》规定的程序进行。本案中，北京市某公证处及被申请人某某信托公司均主张，指派公证员助理一人前往公证申请人某某集团(深圳)公司办公场所办理公证事务，系属《公证程序规则》规定的核实、收集书证行为。但从该公证员助理具体办理的事务内容和范围上来看，既有核验人员身份、提取签章样本，又有向公证当事人告知权利义务，还有询问公证当事人、就公证的具体事项进行谈话，更有当场面见当事人签署债权文书等，与核实、收集书证的事务要求不符，其行为系外出办理核实事务，并非属于《公证程序规则》规定的核实、收集书证行为。《公证程序规则》第二十八条明确要求，“公证机构进行核实，应当遵守有关法律、法规和有关办证规则的规定。公证机构派员外出核实的，应当由二人进行，但核实、收集书证的除外。特殊情况下只有一人外出核实的，应当有一名见证人在场”。在对《债权债务确认协议》这一债权文书的公证审查过程中，核验当事人身份、核实当事人意思表示、告知申请公证事项的法律意义和法律后果、见证债权文书的签署等，是办理该债权文书公证的重要事项。

而本案北京市某公证处仅指派公证员助理一人外出办理核实事务，亦没有见证人在场，根本违反了该条外出核实应当由二人进行或有见证人在场的规定，属于严重违法法定公证程序的情形。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十五条第二款，《最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定》第十二条第一款第五项之规定，裁定如下：

不予执行北京市某公证处公证债权文书。

【法官后语】

人民法院对公证债权文书进行司法审查，既有利于维护当事人权益，也有利于运用司法方式依法对公证机构办理公证进行监督和救济。公证债权文书属于人民法院司法审查范围，被执行人可向人民法院申请裁定不予执行公证债权文书，但审查范围主要限于程序性事由，而不审查公证债权文书涉及的实体事由，申请人提出审查公证债权文书涉及的实体事由的可另行提起诉讼。对此，最高人民法院的司法解释《最高人民法院关于公证债权文书执行若干问题的规定》第十二条第二款、第二十二条第一款作出了明确规定。本案中，申请人某某集团(深圳)公司所主张的涉案债权债务确认协议存在“明股实债”、违反监管规定、某某信托公司信托计划应为通道业务、债权债务确认协议及相关交易文件违背公序良俗而无效等，实质上是其提出公证债权文书载明的民事权利义务关系与事实不符、公证债权文书的内容与事实不符或者违反法律强制性规定、债权债务确认协议的效力发生争议等实体事由，该事由不属本案审查范围，本案不予处理，其可在执行程序终结前，以债权人诉被告，向执行法院提起诉讼，请求不予执行公证债权文书。

对于公证是否严重违法法定公证程序的判定问题。《中华人民共和国公证法》、司法部发布的《公证程序规则》规定，应依照《中华人民共和国公证法》和该规则规定的程序办理公证业务。《中华人民共和国公证法》第二十九条规定，公证机构对申请公证的事项以及当事人提供的证明材料，按照有关办证规则需要核实或者对其有疑义的，应当进行核实，或者委托异地公证机构代为核

